

1502034-29.2020.8.26.0047

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Leve

Magistrado: Alexandro Conceição dos Santos

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Data de Disponibilização: 26/07/2022

... [processo 0007564-64.2015.8.26.0047 (tráfico) - fl. 170] fica compensada pela atenuante da confissão. Desse modo, a pena intermediária se mantém em 3 meses de detenção.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição a serem sopesadas, de sorte que torno definitiva a pena de 3 meses de detenção.

III - Dispositivo

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis-Foro de Assis-2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50, Assis-SP - cep 19802-300

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502034-29.2020.8.26.0047 - lauda SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502034-29.2020.8.26.0047

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Leve

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2131444/2020 - DEL.POL.TARUMA, 7489331 - DEL.POL.TARUMA, 474/19/126 - DEL.POL.TARUMA, 487/19/126 - DEL.POL.TARUMA, 2131444 - DEL.POL.TARUMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FLAVIO CESAR MARZENTA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandro Conceição dos Santos

Vistos.

I - Relatório

FLÁVIO CÉSAR MARZENTA foi denunciado como incurso no artigo 129, §9º, do Código Penal, porque, no dia 28 de novembro de 2019, durante a tarde, na Avenida Flamboiantes, 2147, Vila dos Lagos, na Cidade de Tarumã, nesta Comarca de Assis, prevalecendo-se de relações domésticas e familiares, ofendeu a integridade física de sua companheira Thais Fabiane de Oliveira, ao puxar-lhe o cabelo e desferir-lhe soco no olho esquerdo.

Segundo a denúncia, o denunciado e a vítima possuíam um relacionamento amoroso há 01 ano e, na data dos fatos, em razão de FLÁVIO desconfiar que a vítima estava lhe traindo, iniciou uma discussão, ocasião em que passou a agredi-la, puxando seus cabelos e lhe desferindo um soco no olho esquerdo, dando causa as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls. 19/20.

A denúncia foi recebida (fls. 91/92), o réu foi citado (fl. 139) e apresentou defesa (fls. 158/161). Rejeitada esta, foi ratificado o recebimento da denúncia (fls. 162/163).

Realizada a instrução, a vítima e a testemunha foram ouvidas, tendo o réu sido

interrogado.

As partes apresentaram alegações finais.

II - Fundamentação

A ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 05/07), laudo de lesão corporal (fls. 21/22) e pelas demais provas produzidas.

Nesse sentido, a vítima Thais Fabiane de Oliveira, ouvida na delegacia de polícia, afirmou que, na ocasião, estava dormindo quando o acusado, com quem vivia em união estável, passou a lhe agredir mediante puxões de cabelos e soco no olho esquerdo. Disse que tentou deixar o lar, mas o réu não permitiu e escondeu as chaves e seu celular. Posteriormente, conseguiu convencê-lo a utilizar o aparelho, momento em que aproveitou para informar sua genitora, Roseli, acerca dos fatos, inclusive tendo enviado fotos a ela.

Em juízo, apresentou versão semelhante. Afirmou que na época dos fatos mantinha relacionamento com o réu há um ano, o qual desferiu um soco em seu olho e cortou seus cabelos, dizendo, porém, não lembrar o que teria desencadeado a agressão.

A testemunha Roseli Celeri Oliveira, ouvida em solo policial, declarou que é genitora da vítima, a qual conviveu com o réu por dois anos. Quando foram morar juntos, ele começou a ameaça-la e a agredi-la. Na data dos fatos, a vítima lhe contou que o réu escondeu o celular dela após tê-la agredido no olho. Ela mandou fotos do rosto com o olho machucado.

Em juízo, apresentou versão semelhante àquela apresentada em solo policial, afirmando que sua filha relatou que teria sido agredida com um soco nos olhos, vendo que ela efetivamente estava com o olho roxo.

O réu não foi ouvido em juízo, porquanto decretada sua revelia e, por conseguinte, a preclusão de seu interrogatório. Entretanto, ouvido na delegacia de polícia, informou que, na ocasião, desentendeu-se com Thais e acabou a agredindo com um soco no olho, asseverando que o fez porque ficou nervoso com uma possível traição da ofendida.

Destarte, a prova é realmente segura e hábil a sustentar um decreto condenatório. Isso porque, como se vê, o laudo comprova que a vítima suportou lesão no olho, corroborando a versão apresentada por ela em solo policial e em juízo. Ademais, relevante sublinhar que, embora não tendo presenciado a agressão, a testemunha afirmou em juízo que na data dos fatos viu que sua filha estava com o olho lesionado.

Por fim, considere-se também que, na fase policial, o réu admitiu ter agredido sua companheira com um soco no olho.

Dessa forma, considerando-se que o réu incidiu em fato típico (que se amolda ao artigo 129, §9º, do Código Penal) e antijurídico, bem como inexistindo excludente de culpabilidade, a condenação é medida de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis ao sentenciado, razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 3 meses de detenção.

Na segunda fase, a agravante da reincidência [processo 0007564-64.2015.8.26.0047 (tráfico) – fl. 170] fica compensada pela atenuante da confissão. Desse modo, a pena intermediária se mantém em 3 meses de detenção.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição a serem sopesadas, de sorte que torno definitiva a pena de 3 meses de detenção.

III - Dispositivo

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu FLÁVIO CÉSAR MARZENTA ao cumprimento de 3 meses de detenção, por infração ao artigo 129, §9º, do Código Penal.

Regime inicial de cumprimento de pena: o regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal, tendo em vista que o réu é reincidente.

Substituição por pena restritiva de direitos: incabível a conversão em penas alternativas, a teor do art. 44, I, do CP, e Súmula 588 do STJ.

Suspensão condicional da pena: inviável, pois o sentenciado é reincidente (art. 77,

I, do CP).

Prisão preventiva: não é caso de decretação, porquanto ausentes os pressupostos e fundamentos legais.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao Cartório Eleitoral para fins de suspensão dos direitos políticos (CF, art. 15, III);

Arbitro os honorários advocatícios no máximo estabelecido pela tabela do Convênio. Expeça-se certidão.

Dispensar o réu do pagamento das custas judiciais, observado, no mais, o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Oficie-se ao IIRGD.

Assis, 25 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA